FIRMADO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CELEBRACIÓN DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS A MEDIDA (SDA 26/2026)

I. ÁMBITO OBJETIVO DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 2
II. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LAS PRESTACIONES 3
III. PROPIEDAD DE LOS PROGRAMAS, MODELOS Y OTROS ENTREGABLES 4
IV. MODELOS Y SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 5
V. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 5
V.1. Desarrollo en base a hitos y entregables (01 01 00) 5
V.2. Desarrollo en base a unidades de actividad (01 02 00) 5
V.2.1. Metodología aplicable 6
V.3. Mantenimiento correctivo en base a acuerdos de nivel de servicio (01 03 00) 7
V.4. Oficina de actividad (01 04 00) 7
V.5. Transferencia de conocimiento (01 05 00) 7
VI. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 8
VII. GARANTÍA DE LOS PROGRAMAS A MEDIDA 8
VIII. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 9

ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

I. ÁMBITO OBJETIVO DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

En este pliego de prescripciones técnicas (PPT) se detallan los servicios que se incluyen en el sistema dinámico de adquisición, así como las definiciones y las prescripciones técnicas que serán de aplicación en la ejecución del mismo.

Son objeto de este sistema dinámico de adquisición los servicios para el desarrollo y mantenimiento de programas a medida, cuyo objeto consista en la consultoría, desarrollo, implantación, auditoría y/o mantenimiento de programas desarrollados a medida y cuyo presupuesto de licitación no supere el importe máximo fijado como límite en la Orden de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada que esté vigente cuando los organismos destinarios envíen la invitación a los adjudicatarios del sistema dinámico.

El objeto de los contratos específicos de este sistema dinámico puede incluir los servicios que permiten la transferencia de conocimiento a la Administración del funcionamiento, detalles técnicos y diseño lógico de los programas desarrollados a medida en el marco de dicho contrato específico. Esta transferencia de conocimiento puede realizarse mediante la elaboración de documentación en cualquier formato (documentos de texto o visuales, vídeos, contenidos audiovisuales, etc.) o mediante sesiones formativas dirigidas tanto al personal responsable de operar o mantener el programa como al personal usuario del mismo. En ningún caso dicha transferencia de conocimiento sobre el programa a medida podrá incluir contenidos que hagan objeto de materias de formación general, tales como cursos sobre tecnologías, obtención de certificaciones o titulaciones o cualquier otra formación que no se refiera a la especificidad de los trabajos realizados a medida para la Administración.

Todos los servicios anteriores podrán ser prestados por personal con conocimientos, experiencia y/o titulaciones en las materias de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), incluyendo ciberseguridad y calidad de servicios y productos informáticos, así como de plataformas informáticas, lenguajes de programación o matemáticos y entornos específicos; la gestión de proyectos y cualesquiera metodologías de gestión de servicios o proyectos; diseño gráfico, accesibilidad y usabilidad; estadística y métodos matemáticos para el análisis de grandes cantidades de datos; y/o inteligencia artificial de propósito general o específicamente orientada a las actividades TIC.

Quedan expresamente excluidos de este sistema dinámico de adquisición los contratos específicos en los que el valor estimado sea inferior a 15.000 Euros, siempre que la duración prevista no exceda de un año o no puedan tramitarse conforme a lo establecido para los contratos menores en el artículo 118 de la LCSP.

Igualmente se excluyen expresamente de este sistema dinámico de adquisición los servicios para el desarrollo y mantenimiento de programas a medida, cuando dichos servicios requieran de conocimiento o experiencia sectoriales, como por ejemplo de medicina, del sector sanitario o del farmacéutico; del sector del derecho; de los sectores de bellas artes o cultura; del sector de deportes; de los sectores finanzas, auditoría financiera, economía o contabilidad; del sector científico; de los sectores académico o pedagógico; o cualesquiera otros conocimientos especializados correspondientes a un sector concreto de actividad.

Se excluyen expresamente del objeto de este sistema dinámico de adquisición, con las excepciones anteriormente descritas, los servicios de creación y gestión de contenidos de cualquier tipo, tales como la creación y gestión de contenidos didácticos o pedagógicos; de contenidos formativos y cursos; de contenidos promocionales o de publicidad institucional; de contenidos de los portales y páginas institucionales; de noticias; de informes, estudios o análisis de la actividad administrativa, de gobierno o de políticas públicas; o de cualesquiera otros contenidos desarrollados a medida o adquiridos en el mercado.

No obstante, sí forma parte del objeto del sistema dinámico la elaboración, creación y gestión de aquellos contenidos gráficos y/o audiovisuales que sean necesarios para desarrollar las interfaces de usuario de los programas a medida y para completar la prestación de transferencia de conocimiento descrita en la cláusula IV.5 de este PPT, y no constituyan contenidos de los descritos en el párrafo anterior.

Se excluyen del objeto de este sistema dinámico los servicios de centros de recepción de llamadas, centros de atención a usuarios, y en general la asistencia directa a usuarios, independientemente de que dichos usuarios sean personal al servicio de las Administraciones Públicas o sean ciudadanos.

Se excluye del objeto de este sistema dinámico los servicios de desarrollo de programas cuya propiedad intelectual y/o comercial no sea titularidad de la Administración Pública.

ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

Finalmente, se excluye del objeto de este sistema dinámico todo suministro, incluyendo entre otros el suministro de licencias de programas, de entornos de nube, de ordenadores, de modelos o sistemas de inteligencia artificial o de cualquier otro bien cuya titularidad sea transferida a la Administración durante la ejecución o a la finalización del contrato.

II. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LAS PRESTACIONES

En el ámbito de la ejecución del sistema dinámico de adquisición serán de aplicación las definiciones reflejadas en este apartado.

Los términos ***equipamiento***, ***equipo*** y ***hardware*** deben entenderse como sinónimos, y hacen referencia a bienes físicos tangibles, de naturaleza material y cuya propiedad se adquiere por el organismo destinatario.

Se denomina ***infraestructura local*** a aquellos equipamientos de las tecnologías de la información y las comunicaciones bajo control directo de las administraciones públicas. La infraestructura local consiste en centros de procesamiento de datos propiedad de las administraciones públicas o arrendados, servidores, almacenamiento, redes y dispositivos asociados al puesto de trabajo tales como ordenadores, portátiles, teléfonos móviles o impresoras.

El término ***dispositivo de usuario*** designa equipos físicos para su uso directo por uno o varios usuarios. Incluye los ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, impresoras individuales, impresoras de pasillo y otros equipos similares.

Toda mención a la infraestructura local incluye los dispositivos de usuario, salvo que se precise otra cosa.

Los términos ***programa*** y ***software*** deben entenderse como sinónimos y hacen referencia a bienes intangibles, que consisten en una combinación de código, modelos de IA y sistemas de IA, que pueden ser ejecutados por el organismo destinatario un número ilimitado de veces sin sufrir desgaste, que pueden ser copiados a un coste nulo o insignificante y de los que es posible adquirir derechos de uso y otros derechos conexos comercializados por el *fabricante* en forma de licencias. En consecuencia, se entiende por ***licencias*** las diferentes modalidades de comercialización de un programa, que incluyen una serie de derechos que otorga el fabricante.

En el caso de los *programas*, el ***fabricante*** es el titular de los derechos de propiedad intelectual del programa y por lo tanto es la persona que tiene la capacidad de otorgar derechos de uso del mismo y otros derechos conexos.

En el caso de los *equipamientos*, todas las referencias al ***fabricante*** se refieren a la empresa que diseña los equipamientos, los fabrica y/o ensambla y ofrece el último nivel de garantía de los productos, y todo ello bajo una marca comercial, siendo el responsable último en caso de errores de diseño o vicios o defectos en la producción de los mismos.

El fabricante de un equipo o de un programa podrá ser una persona jurídica diferente del adjudicatario del acuerdo marco.

Se denominan ***programas de mercado*** o ***programas comerciales*** aquellos cuya propiedad intelectual es titularidad de una persona física o jurídica que no es una Administración pública y son comercializados en el mercado mediante la venta de licencias que otorgan derechos al adquiriente.

En el ámbito del sistema dinámico, se denominan ***programas a medida*** (o "*programas desarrollados a medida*") aquellos programas cuya propiedad intelectual y código fuente son titularidad de alguna Administración pública española. En consecuencia, el *fabricante* de los programas a medida es la propia Administración pública española propietaria del código fuente y titular de su propiedad intelectual. En el caso de los modelos y sistemas de IA que forman parte o constituyen dichos programas a medida y son propiedad de la Administración por haber sido desarrollados o entrenados por la misma, la Administración es el *proveedor* de los mismos a efectos de la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1689.

Se denomina ***la nube*** a la modalidad de puesta a disposición de activos desde equipamiento de terceros, ajenos al control directo de las administraciones públicas. La persona jurídica que instala, configura, mantiene y opera dicho equipamiento por su riesgo y ventura, en instalaciones bajo su directo control y con ánimo comercial bajo su propia marca, sin recibir instrucciones del organismo destinatario, se denomina ***proveedor de nube***.

El proveedor de nube opera y gestiona infraestructura que no están bajo control directo de las administraciones públicas, almacena datos y ejecuta los programas por cuenta de dichas administraciones, y ofrece comercialmente capacidades de cómputo o almacenamiento desvinculadas de los equipamientos físicos subyacentes. Para todo ello puede adoptar decisiones técnicas que no están bajo el completo control o conocimiento de las administraciones públicas.

ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

El proveedor de nube podrá ser una persona jurídica diferente del adjudicatario del sistema dinámico de adquisición y diferente del fabricante de los programas o de los equipos.

El proveedor de nube pone a disposición de sus clientes ***activos en la nube***, ***programas en la nube***, ***capacidades en la nube*** o ***aplicaciones en la nube***. Todos estos términos se utilizan como sinónimos. Un activo en la nube es una combinación de equipamiento y de programas que se manifiesta como un todo indisoluble, sin que sea posible para los adquirientes de dicho activo distinguir los detalles concretos de dichos equipos y programas que permiten su puesta a disposición. El conjunto de activos en la nube de un proveedor se designa como *la nube de dicho proveedor*.

Una ***plataforma de infraestructura en nube*** es un conjunto de activos en la nube de un proveedor, que proporcionan capacidades de propósito general para cómputo, almacenamiento, conexión (redes) y algorítmica, en modalidad de autoservicio y facturación periódica variable en función de las capacidades utilizadas, o fija si las capacidades son reservadas o previstas.

A los efectos de este sistema dinámico, no se considera una plataforma de infraestructura de nube aquellos programas en nube que tienen un propósito concreto (por ejemplo ITSM, productividad, CRM, gestor documental, etc.) y por lo tanto no son de propósito general, aunque permitan la personalización de su funcionamiento u ofrezcan capacidades de cómputo, almacenamiento, conexión o algorítmica adicionales, en la medida en que dichas capacidades estén diseñadas para el mismo propósito al que sirve el programa en nube y sólo pueden ser utilizadas para dicho propósito.

Una ***plataforma pública de infraestructura en nube*** es una plataforma de infraestructura en nube puesta a disposición de cualquier persona física o jurídica en el mercado, mediante un contrato firmado entre el proveedor y el adquiriente, sin que este último tenga ninguna capacidad de decisión sobre las decisiones técnicas del primero. Una ***plataforma privada de infraestructura en nube*** es una plataforma de infraestructura en nube de un proveedor, puesta a disposición de un número limitado de adquirientes, los cuales tienen poder de decisión sobre las decisiones técnicas del primero. Una ***plataforma híbrida de infraestructura en nube*** es una plataforma privada de infraestructura en nube en la que determinadas capacidades pueden ser transferidas a una plataforma pública de infraestructura en nube.

En el ámbito de este sistema dinámico so de aplicación las definiciones proporcionadas por el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, y entre ellas las de *sistema de inteligencia artificial*, *modelo de inteligencia artificial*, *proveedor*, *responsable del despliegue*, y cualesquiera otras que resulten de aplicación a los contratos específicos.

Se apreciará que un bien incluido en la oferta de un licitador es ***equivalente*** a otro solicitado en el documento de licitación cuando concurran las condiciones siguientes:

- el producto ofertado puede realizar todas las funciones que puede realizar el producto solicitado,
- el producto ofertado es compatible con el producto solicitado, y por lo tanto es capaz de tratar toda la información que podía tratar el producto solicitado sin pérdida ninguna de calidad, y
- en su caso, la instalación, configuración y puesta en marcha del producto ofertado no suponen ningún sobrecoste ni sobreesfuerzo con respecto a las del producto solicitado.

III. PROPIEDAD DE LOS PROGRAMAS, MODELOS Y OTROS ENTREGABLES

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de todos los programas desarrollados durante la ejecución **corresponde exclusivamente al organismo destinatario de la prestación**. La empresa contratista renuncia a cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial sobre cualquiera de los productos generados durante la ejecución del contrato (código fuente, documentación, datos, etc.).

Los documentos específicos **no podrán excluir** la cesión de los derechos de propiedad intelectual a la Administración.

El código fuente, los modelos de inteligencia artificial, la documentación y cualquier otro producto que se genere como resultado de la ejecución del servicio será propiedad del organismo destinatario de la prestación, no pudiendo la empresa adjudicataria conservar copias de los mismos, revelarlos a terceras partes, incorporarlos en sus propios productos, utilizarlos para la prestación de servicios, utilizarlos comercialmente ni, en general, disponer de ellos de ninguna manera que no esté explícitamente autorizada en el documento de invitación a la licitación.

FIRMADO

ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

Los modelos de inteligencia artificial que hayan sido desarrollados como parte de la ejecución del servicio no podrán ser comercializados por la empresa adjudicataria bajo su propia marca.

IV. MODELOS Y SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En los documentos de invitación a la licitación de los contratos específicos en los que sea de aplicación, se concretarán los roles de cada una de las partes, así como las condiciones y exigencias para dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, así como a otra normativa relacionada que resulte de aplicación a la ejecución del contrato específico.

V. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los contratos específicos de este sistema dinámico de adquisición pueden incluir prestaciones de diferente naturaleza, en la proporción que se determine en el documento de invitación a la licitación. Este documento debe igualmente determinar la fecha de inicio y el plazo de ejecución y/o de duración de cada una de las prestaciones.

V.1. DESARROLLO EN BASE A HITOS Y ENTREGABLES (01 01 00)

La prestación de desarrollo en base a hitos y entregables se desarrolla de manera lineal, progresando durante el periodo de ejecución a través de fases diferentes que se suceden unas a otras. Puede seguir metodologías como metodología en cascada, Métrica v3 u otras similares.

Los **hitos** se asocian a las fases descritas en la metodología. Una fase puede componerse de uno o más hitos. En el caso de Métrica v3 las fases son Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS), Análisis del Sistema de Información (ASI), Diseño del Sistema de Información (DSI), Construcción del Sistema de Información (CSI), e Implantación y Aceptación del Sistema (IAS), si bien otras metodologías pueden definir fases diferentes.

Una prestación de esta naturaleza **debe definirse completamente en el documento de invitación** a la licitación, que determina de manera completa el conjunto de los desarrollos y trabajos a realizar. Para ello, el documento de invitación detalla el conjunto de todos los requisitos funcionales y no funcionales que constituyen el conjunto de la prestación.

El precio de la prestación se determina **a tanto alzado**. El documento de invitación a la licitación define el importe de cada hito como un porcentaje del importe total de adjudicación del contrato.

El cumplimiento de cada hito se acredita mediante la puesta a disposición del responsable del contrato específico de los **entregables** definidos para dicho hito, que deben incluir como mínimo el código fuente o la documentación definidos en el documento de invitación para dicho hito.

La prestación se entenderá cumplida por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del documento de invitación, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de los hitos que la componen. En ningún caso el agotamiento del plazo de ejecución de esta prestación supondrá la extinción automática del contrato. El plazo de ejecución podrá ampliarse conforme a lo dispuesto en el art. 29.3 LCSP y/o conforme a lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.

La prestación definida en base a hitos y entregables **no es prorrogable**, debido la naturaleza única e irrepetible de las actividades a desarrollar.

V.2. DESARROLLO EN BASE A UNIDADES DE ACTIVIDAD (01 02 00)

El objeto de la prestación se define por referencia a unidades de actividad, conforme a lo establecido en el art. 308.3 LCSP.

El documento de invitación a la licitación debe incluir referencia a las funcionalidades a desarrollar, determinando su marco. Estas funcionalidades podrán concretarse atendiendo a consideraciones técnicas, económicas o necesidades del usuario durante el período de ejecución.

El precio de la prestación se determina en base a **precios unitarios**. El documento de invitación a la licitación determinará

FIRMADO
ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

si se definen diferentes tipos de unidades de actividad, cada uno con un precio unitario; o bien si el precio se define en términos de categorías profesionales y unidades de tiempo y durante la ejecución de la prestación se determina individualmente el precio de cada unidad de actividad referido a dichos términos.

El empresario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración.

El pago de estos contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de las unidades de actividad requeridas. A estos efectos, el documento de invitación definirá los **periodos de facturación**. Al finalizar cada periodo de facturación se facturarán y abonarán únicamente aquellas unidades de actividad entregadas por el contratista a satisfacción de la Administración durante dicho periodo de facturación.

En las prestaciones bajo esta modalidad, la Administración **no adquiere el compromiso** de ejecutar ningún número mínimo de unidades de actividad, salvo que se determine lo contrario en el documento de invitación a la licitación.

El documento de invitación a la licitación determinará el **presupuesto máximo** disponible para la ejecución de esta prestación, que puede corresponder con el presupuesto base de licitación para esta prestación, o bien ser inferior de manera proporcional a la baja ofertada por el contratista, ponderada según las diferentes unidades de actividad.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente **modificación** en los términos del art. 204 LCSP. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado. No es de aplicación a los contratos específicos basados en esta modalidad lo dispuesto en el art. 309.1 segundo párrafo: cualquier exceso de unidades que supere el importe máximo definido en el contrato específico deberá ser tramitado como una modificación.

El documento de invitación a la licitación determinará el **plazo de duración** de la prestación. Al ser una prestación de mera actividad, se extinguirá por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas (art. 311.6 LCSP), independientemente del número de unidades de actividad ejecutadas. Debido a la naturaleza de la prestación, no es posible solicitar ampliación de plazo conforme a los artículos 29.3 y 195.2 LCSP, ya que no existen compromisos del contratista que puedan retrasarse, al no haberse definido plazos.

Una prestación así definida **sí es prorrogable**, debido a la naturaleza iterativa de las actividades a realizar.

V.2.1. METODOLOGÍA APLICABLE

Si la prestación se va a desarrollar mediante **metodologías ágiles o iterativas**, de manera que la funcionalidad objeto del desarrollo se concreta a lo largo del plazo de ejecución, debe obligatoriamente realizarse a través de esta modalidad.

El contrato se ejecuta como una sucesión de **iteraciones**. Cada iteración corresponde a un intervalo temporal (normalmente entre dos semanas y un mes) para el que la persona responsable del contrato define las funcionalidades a desarrollar. Con carácter general, todas las iteraciones deben tener la misma duración. Las funcionalidades a desarrollar deben definirse en términos de unidades de actividad.

El documento de invitación a la licitación deberá describir la metodología a emplear, con especial mención al menos a los siguientes aspectos:

- Aspectos de la metodología o medidas concretas que garantizan que el contrato no instrumenta la contratación de personal a través de esta prestación (conforme art. 308.2 LCSP);
- Aspectos de la metodología o medidas concretas que garantizan que la Administración no asume el riesgo y ventura en esta prestación (conforme art. 197 LCSP);
- Procedimiento para la determinación de las unidades de actividad correspondientes a cada funcionalidad o desarrollo;
- Procedimiento y medios para la comunicación y el registro de las funcionalidades y desarrollos, incluyendo su precio en términos de unidades de actividad (art. 308.3 LCSP), que se solicitan al contratista durante cada periodo de facturación.

En este sistema dinámico y para este tipo de prestaciones se define el concepto de **velocidad del equipo**, que establece

FIRMADO
ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

el número de unidades de actividad que el contratista debe entregar en cada iteración, siempre y cuando le hayan sido previamente solicitadas por la persona responsable del contrato. El incumplimiento por parte del equipo de la velocidad en una iteración, que se produce cuando el equipo no entrega al menos las funcionalidades equivalentes a tantas unidades de actividad como su velocidad comprometida, conlleva la aplicación de penalidades por demora.

V.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BASE A ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (01 03 00)

El objeto de la prestación consiste en el mantenimiento de programas a medida ya existentes en el momento de formalizar el contrato específico, mediante modificaciones de su código fuente, de su configuración, o de ajustes en su entorno operativo.

Se trata de actividades de naturaleza *reactiva*, y por lo tanto no planificables. El personal adscrito al contrato sólo debe actuar en reacción a una incidencia en el funcionamiento del programa.

El precio de la prestación se determina **a tanto alzado**, como una cantidad fija por un **periodo** determinado que se concretará en el documento de invitación a la licitación. El correcto cumplimiento de la prestación se define mediante **acuerdos de nivel de servicio (ANS)** establecidos en el documento de licitación.

El documento de invitación a la licitación determinará el **plazo de duración** de la prestación. Al ser una prestación de mera actividad, se extinguirá por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas (art. 311.6 LCSP). Debido a la naturaleza de la prestación, no es posible solicitar ampliación de plazo conforme a los artículos 29.3 y 195.2 LCSP, ya que no existen compromisos del contratista que puedan retrasarse, al no haberse definido plazos.

Una prestación así definida **sí es prorrogable**, debido a la naturaleza iterativa de las actividades a realizar.

V.4. OFICINA DE ACTIVIDAD (01 04 00)

El objeto de la prestación consiste en la realización de tareas periódicas o ad-hoc, las cuales deben estar definidas en el documento de invitación. Se incluyen, entre otras, oficinas de desarrollo seguro de programas a medida; oficinas de calidad de los desarrollos de programas a medida; oficinas de gestión del dato; oficinas de gestión de proyectos, de de gestión de servicios y/o oficinas DevOps cuando su función sea ayudar en la gestión del desarrollo de programas a medida; y otras oficinas de características similares a las anteriores, según se describan en el documento de invitación.

El precio de la prestación se determina **a tanto alzado**, como una cantidad fija por un periodo determinado que se concretará en el documento de invitación a la licitación. La facturación se realiza por periodos definidos en el documento de invitación, sujeto a penalidades por demora o por cumplimiento defectuoso.

El documento de invitación a la licitación determinará el **plazo de duración** de la prestación. Al ser una prestación de mera actividad, se extinguirá por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas (art. 311.6 LCSP). Debido a la naturaleza de la prestación, no es posible solicitar ampliación de plazo conforme a los artículos 29.3 y 195.2 LCSP, ya que no existen compromisos del contratista que puedan retrasarse, al no haberse definido plazos.

Una prestación así definida **sí es prorrogable**, debido a la naturaleza iterativa de las actividades a realizar.

V.5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (01 05 00)

La empresa adjudicataria estará obligada a ofrecer toda la ayuda necesaria en la transferencia de conocimiento a los organismos destinatarios con el fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de los servicios. Esta transferencia de conocimiento se refiere a los programas desarrollados a medida para la Administración en el ámbito del contrato específico, así como otra documentación generada.

Esta transferencia tendrá que planificarse y llevarse a cabo de manera que evite cualquier problema en la prestación de los servicios.

El documento de invitación a la licitación delimitará la duración de esta fase y describirá los resultados y actuaciones esperados. En todo caso, incluso si no describe una prestación de transferencia de conocimiento, la empresa contratista entregará al organismo destinatario toda la información, documentos y datos relacionados con los trabajos efectuados en el ámbito del contrato específico.

FIRMADO

ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

La transferencia de conocimiento puede incluir, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Elaboración y entrega de documentación escrita, contenidos gráficos, vídeos, tutoriales, recorridos formativos, etc, cuando dichos contenidos versen exclusivamente sobre los programas desarrollados a medida para la Administración durante la ejecución del contrato específico;
- Realización de sesiones formativas al personal técnico responsable del programa;
- Realización de sesiones formativas al personal al servicio de la Administración pública que va a utilizar los programas desarrollados a medida durante la ejecución del contrato.

VI. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El documento de invitación a la licitación podrá exigir la adscripción de medios materiales a la ejecución del servicio, entre los que se pueden contar:

- Dispositivos personales y licencias de uso personal: ordenadores, teléfonos móviles, programas de productividad y colaboración, sistemas operativos, antivirus, programas de edición gráfica o audiovisual, agentes de inteligencia artificial, etc;
- Licencias de programas de desarrollo (lenguajes, bibliotecas, etc) y/o modelos o sistemas de inteligencia artificial;
- Entornos de desarrollo y de pruebas, en infraestructura local del contratista o en infraestructura en la nube: se podrá exigir en el documento de invitación a la licitación que el contratista constituya uno o varios entornos de desarrollo y/o de pruebas. Estos entornos serán propiedad del contratista durante toda la ejecución del contrato y en ningún caso podrán revertir a la Administración, sino que a la finalización del contrato el contratista puede disponer de ellos como mejor considere. En ningún caso la puesta a disposición de estos medios puede incurrir en un suministro de licencias ni de equipos a la Administración, si bien en el caso de la infraestructura en nube se puede exigir en el documento de invitación que el contratista transfiera el control del inquilino (tenant) a la Administración a la conclusión del contrato;
- Conexiones: conexión de datos (5G, LTE, inalámbrica, etc) para el personal adscrito a la ejecución, conexiones VPN para el personal o multipunto de sede a sede, y otras conexiones cuya naturaleza será temporal y estarán limitadas a la ejecución del contrato, tanto en su finalidad y alcance como en su vigencia.
- Otros medios materiales necesarios para la ejecución del servicio.

Si bien el documento de invitación puede solicitar la adscripción de los anteriores medios materiales a la ejecución del contrato, **en ningún caso puede exigir el compromiso** de adscripción previsto en el artículo 76.2 LCSP para estos medios.

No se puede solicitar la adscripción al contrato de conjuntos de datos (particularmente datos de prueba) ni de contenidos gráficos o audiovisuales. En caso de ser necesarios, los tiene que proporcionar la persona responsable del contrato. Si la empresa contratista realiza modificaciones en los datos de prueba durante la ejecución del contrato, a su finalización estará obligada a entregar la última versión de los datos a la persona responsable del contrato específico.

Tal y como se establece en la cláusula I de este pliego, en ningún caso **ninguno de estos medios puede repercutir** a la Administración ni durante la ejecución del contrato ni a su finalización.

No obstante, **los datos generados durante la ejecución del contrato** siempre deben entregarse a la Administración a la finalización del contrato, así como todos los datos personales que la empresa contratista haya necesitado tratar por cuenta de la Administración durante la ejecución del contrato.

VII. GARANTÍA DE LOS PROGRAMAS A MEDIDA

Una vez efectuada la recepción o conformidad según lo establecido en los artículos 210 y 311 de la LCSP, comenzará el plazo de garantía de los entregables que hacen objeto del contrato específico. Este plazo se fija en **nueve meses** desde la

FIRMADO

ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

fecha de recepción.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los entregables de la prestación contratada, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos en un plazo no superior a **tres meses**, salvo que el documento de invitación concrete un plazo inferior. Estos vicios y defectos se entenderán siempre referidos a la última versión del entregable generada por el contratista, no estando cubierta por esta garantía ninguna versión posterior de dicho entregable. El documento de invitación a la licitación podrá concretar condiciones adicionales de la garantía.

La empresa contratista tendrá derecho a conocer y ser oída sobre sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado ningún reparo o denuncia, la empresa contratista quedará exenta de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. El contrato específico puede concretar las condiciones de la garantía.

VIII. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El documento de invitación a la licitación concretará las condiciones y supuestos bajo los que la empresa podrá utilizar la inteligencia artificial durante la ejecución del servicio, incluyendo entre otros la generación de código, de casos de pruebas, las revisiones de seguridad, las revisiones de calidad, etc.

En el caso de que el documento de invitación a la licitación no incluya ninguna referencia, se entenderá que no se permite el uso de ningún tipo de herramienta de inteligencia artificial durante la ejecución del servicio.

ALBERTO RAMALLO LUCINI - 2026-08-12 10:47:04 CEST, cargo=SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL, organizacion=E05250001-Ministerio de Hacienda
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_BAVZAEXCJMOS26CNP9J4TDT3BXGU en https://www.pap.hacienda.gob.es